



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UNIDAD FISCAL NORTE
Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de febrero de 2021.

Por recibida, el presente caso tuvo inicio el pasado 5 de febrero a raíz de la denuncia efectuada por Nicolás Horacio Kosciuk, en la que pone de manifiesto su cuestionamiento hacia el proceder del Fiscal Juan Rozas, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de esta ciudad, en el marco de la denuncia que oportunamente efectuara contra el Hospital de Agudos Doctor Piñero, por el delito de abandono de persona en relación a su madre Margarita Kuchasski.

Compulsado que fuera el sistema informático de la Fiscalía surge la existencia de la denuncia 713875 en el marco de la cual el denunciante hizo saber los mismos hechos aquí ventilados, habiéndose dispuesto el pasado 5 de febrero el archivo de las actuaciones por considerar que se trataba del mismo objeto procesal que el de las denuncias 641871, 632469 y 641877 (registradas bajo el MPF 462972), archivo que fuera convalidado por el Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste.

Ahora bien, analizadas las actuaciones debo señalar que la receptación del principio de oportunidad en la normativa procesal penal vigente en este ámbito territorial constituye una esencial herramienta para racionalizar y corregir disfunciones del sistema de persecución penal, al prever formalmente la disponibilidad del ejercicio de la acción por parte de los representantes de este Ministerio Público Fiscal. Es así que al advertir que en la presente se pretende denunciar el mismo hecho que ya fue resuelto en el marco de la denuncia 713875, entiendo que en este caso corresponde la aplicación de este principio.

En consecuencia, dispongo el archivo de esta investigación por los hechos descriptos por aplicación del principio mencionado y regulado en el art. 211 inciso "e" del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



ADRIAN PATRICIO GRASSI
FISCAL DE 1º INSTANCIA
agrassi@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
22/02/2021 13:39:53